وثمرةٌ وان وُجدت ومالُ عبد وارتهن ان اقرض او باع او يعمل له
وان في جُعل لا في معيَّن او منفعته ونجمِ كتابة من اجنبيّ وجاز شرطُ
منفعته اذا عُيِّنت ببيع لا قرضٍ وفي ضمانه ان تَلِف تردُّدٌ وأُجبر
عليه ان شُرط ببيع وعُيِّن والا فرهنٌ ثقة والحوزُ بعد مانعه لا يُفيد
ولو شهد الأمينُ وهل تكفي بيّنةٌ على الحوز قبله وبه عُمل او
التحويزُ وفيها دليلُهما ومضى بيعُه قبل قبضه ان فرّط مرتهنه
والا فتاويلان وبعدَه فله ردُّه ان بيع بأقلّ او دَينُه عرضا وان اجاز
تعجّل وبقي ان دبّره ومضى عتقُ الموسِر وكتابتُه وعُجّل والمعسِرُ
يبقى فاذا تعذّر بيعُ بعضه بيعَ كلُّه والباقي للراهن ومُنع العبد وطء
أمته المرهونُ هو معها وحُدّ مرتهن وَطِئ الا باذن وتُقوَّم بلا
ولد حملت أم لا وللأمين بيعُه باذن في عقده ان لم يقل ان لم آتِ
كالمرتهن بعده والا مضى فيهما ولا يُعزَل الأمين وليس له إيصاء
به وباع الحاكمُ ان امتنع ورجع مرتهنُه بنفقته في الذمّة ولو لم يأذن
وليس رهنا به الا ان يُصرِّح بأنّه رهن بها وهل وان قال ونفقتك
في الرهن تاويلان ففي افتقار الرهن للفظ مصرَّح به تاويلان وان
انفق مرتهن على كشجر خِيف عليه بُدئ بالنفقة وتُؤُوِّلت على
عدم جبر الراهن عليه مطلقا وعلى التقييد بالتطوّع بعد العقد
وضَمِنه مرتهن ان كان بيده ممّا يُغاب عليه ولم تشهد بيّنةٌ بحرقه
ولو شرط البراءة او عُلم احتراق محلّه الا ببقاء بعضه مُحرقا وأُفتي
بعدمه في العلم والا فلا ولو اشتُرط ثبوتُه الا ان يكذّبه عدول
في دعواه موتَ دابّة وحلف فيما يُغاب عليه أنّه تلف بلا دلْسة
ولا يُعلم موضعه واستمرّ ضمانه ان قُبض الدَّين او وُهب الا أن
يُحضره او يدعوه لأخذه فيقول اتركه عندك وان جنى الرهنُ